Споразумение за партньорство с творци

Основно споразумение - Vidfluencer Това споразумение за партньорство на създател („Споразумение“) се сключва между:

1. Aryan Khan и Jonathan Neill, търгуващи заедно като Vidfluencer, обикновено партньорство, работещо на vidfluencer.io („Компания“, „ние“, „нас“); и

2. Лицето, посочено в Подробностите за създателя по-долу („Създател“, „вие“). Влиза в сила след подписването му от двете страни.

Подробности за създателя

Да се попълни от Създателя преди подписване. Моля, попълнете всяко поле, отбелязано с * (използвайте "N/A", ако не е приложимо). Не можем да започнем работа, докато те не бъдат завършени.

Пълно официално име *
Вашето собствено име, както на вашата лична карта

Създател / име на канал
Името, под което публикувате, ако е различно

Имейл за връзка *
Използва се за сделки, плащания и официални известия

адрес *
Вашият домашен или служебен адрес

Държава на пребиваване *
Необходим за данъчни и рекламни правила

Социални канали и дръжки *
напр. TikTok, YouTube, Instagram връзки

PayPal имейл *
Къде ще бъдат изпратени вашите плащания

ДДС номер
Само ако сте регистриран по ДДС

Възраст * (отбележете едно): [ ] Имам 18 или повече години [ ] Под 18 години съм (родител или законен настойник също трябва да се подпише в края)

1. Цел и естество на взаимоотношенията

Компанията 1.1 управлява услуга, която свързва създателите на съдържание с партньорство с марка и възможности за генерирано от потребителите съдържание (UGC).

Компанията 1.2 не е агенция за управление на таланти. Компанията не управлява, насочва или контролира каналите, стратегията за съдържание или марката на Създателя извън конкретните сделки, които улеснява съгласно това Споразумение.

1.3 Това споразумение не създава трудова заетост, агенция (освен улесняването на конкретните сделки, описани по-долу), партньорство или съвместно предприятие. Creator е независим изпълнител по всяко време и независимо решава дали да приеме, отхвърли или договори всяка възможност.

1.4 Това споразумение не е изключително. Създателят остава свободен да търси и приема сделки за марка самостоятелно или чрез други страни. Комисионата на Компанията (Раздел 3) се прилага само за сделки, които Компанията въвежда, договаря или съществено улеснява.

Начин на плащане * Банков превод / Wise (изберете един)

Данни за плащане:
Начин на плащане * PayPal / банков превод / Wise (изберете един)

Данни за плащане:

2. Услуги, предоставяни от компанията

Компанията 2.1 ще: • идентифицира и представи подходящи възможности за партньорство с марка и UGC на Създателя; • договаряне на условията на сделката от името на Създателя, когато Създателят го поиска; и • издаване на специфично за сделката допълнение за всяко партньорство с марка (вижте раздел 4).

2.2 Не се начислява предварителна такса на Създателя за тези услуги.

Компанията 2.3 ще каже на Създателя с коя марка предлага да представи Създателя и ще сподели подробностите за Създателя с дадена марка само след като Създателят се съгласи.

Компанията 2.4 няма право да подписва нищо за Създателя или да обвързва Създателя със сделка. Създателят е обвързан само от Допълнение към сделката, което Създателят е подписал.

3. Комисионна

3.1 Rate. Компанията начислява комисионна от 20% от таксата за сделката за всяка сделка, която Компанията предоставя, въвежда или улеснява съществено за Създателя, включително партньорства с марки, договори за UGC, спонсорства и споразумения за партньори („Сделка с компанията“). „Такса за сделка“ означава общата сума, платена или дължима на Създателя от марката по сделката, без ДДС, както е посочено в Допълнението към сделката.

3.2 Когато е спечелен. Комисионната се печели само след като сделката е успешно осигурена и, освен ако Допълнението към сделката не казва друго, се изчислява върху плащания, действително получени от Създателя от марката. Ако няма сделка, няма такса.

3.3 Кой плаща и как. Всяко допълнение към сделката ще посочва размера и сумата на комисионата и дали се приспада преди средствата да бъдат изплатени на Създателя, фактурирани на Създателя отделно или платени от марката. Ако марката също така плаща на Компанията комисионна по същата сделка, това ще бъде посочено в Допълнението към сделката и Компанията няма да начислява комисионна на Създателя по тази сделка, освен ако Допълнението към сделката ясно посочва, че и двете са приложими.

3.4 Подновявания и разширения. Всяко подновяване или разширяване на Дружествена сделка със същата марка, която е договорена в рамките на 6 месеца от датата, на която Компанията за първи път е запознала Създателя с тази марка, се третира като Дружествена сделка и се прилага комисионна. Подновяване или удължаване, договорено след това, без участие на Компанията, се третира като Създател, който независимо осигурява възможността, и не се прилага комисионна.

3.5 Независими сделки. Не се прилага комисионна за сделки, които Създателят извлича напълно независимо, без представяне или съществено участие на Компанията.

3.6 Незаобикаляне. В продължение на 6 месеца от датата, на която Компанията за първи път представи Creator на марка, Creator няма да работи с тази марка чрез друг канал, за да избегне комисионна.

3.7 Страните се съгласяват, че ограничената във времето комисионна за подновени или удължени сделки е разумна и пропорционална защита на законния интерес на Компанията при въведенията, които прави, и не е по-широка по обхват или продължителност от необходимото за тази цел.

4. Индивидуални добавки към сделката

4.1 Всяка сделка за марка, улеснена от Компанията, ще бъде записана в отделно, писмено Допълнение към сделката, подписано от Създателя. Всяко Допълнение ще уточнява: името на марката, резултатите, спецификациите на съдържанието, предоставените права за използване, всеки период на изключителност, таксата за сделката, комисионната (вижте клауза 3.3), кой плаща на Създателя и кога, крайни срокове и специфични за марката изисквания.

4.2 Ако Допълнение към сделка противоречи на това Споразумение, Допълнението към сделката има предимство, но само за тази конкретна сделка.

4.3 Никаква сделка за марка не е обвързваща за Създателя, докато Създателят не прегледа и не подпише съответното Допълнение към сделката.

5. Условия за плащане

5.1 Всяко допълнение към сделката ще посочва дали марката плаща директно на Създателя или на Компанията.

5.2 Когато Компанията получава пари за Създател, Компанията държи дела на Създателя за Създател и го плаща чрез PayPal (освен ако не е уговорен друг метод в писмена форма) в рамките на 7 дни след получаване на изчистени средства, освен ако Допълнението към сделката не посочва различен срок. Компанията ще предостави на Създателя кратко извлечение, показващо получената сума и всички приспадания.

5.3 Всяка страна поема собствените си такси за плащане, освен ако в Допълнението към сделката не е посочено друго.

5.4 Creator носи цялата отговорност за собствените си данъчни задължения. Компанията не удържа данък от името на Създателя.

6. Потвърждения на създателя и Кодекс на поведение

6.1 Creator потвърждава, че данните, дадени в Данните за създателя, са точни, че Създателят е свободен да сключи това Споразумение и че Създателят е на 18 или повече години или че родител или законен настойник е подписал това Споразумение по-долу.

6.2 Когато произвежда съдържание съгласно което и да е допълнение към сделката, Създателят се съгласява да:

- (а) предоставяне на съдържание, което отговаря на спецификациите и крайните срокове в Допълнението към сделката;
- (б) запазват пълен творчески контрол върху формата, стила и доставката, при условие че крайното съдържание удовлетворява заявените изисквания на марката;
- (с) ясно разкриват платени партньорства в съответствие с приложимите правила за рекламиране (например ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance или еквивалент в държавата на Създателя), включително видим етикет #ad, #sponsored или „платено партньорство“;
- (г) да не представя погрешно марката, нейния продукт или Компанията и да не прави неверни, подвеждащи или необосновани твърдения;
- (д) да не използва кадри, музика, изображения или друг материал, който нарушава интелектуалната собственост или правата на трета страна;
- (f) поддържане на професионално поведение при цялата комуникация с марки и представители на компанията;
- (ж) избягване на поведение, което е незаконно, дискриминационно, тормозещо, клеветническо, сексуално изрично или по друг начин разумно вероятно да навреди на репутацията на марката или Компанията, докато произвежда съдържание съгласно това Споразумение; и
- (з) незабавно разкривайте всеки конфликт на интереси (например съществуваща сделка с пряк конкурент), преди да приемете Допълнение към сделката.

7. Интелектуална собственост и права за използване

7.1 Creator запазва собствеността върху създаденото от тях съдържание, предмет на правата за използване, предоставени на марката и/или Компанията съгласно съответното Допълнение към сделката.

7.2 Всички лицензионни условия, периоди на използване или периоди на изключителност са посочени за всяка сделка и не надхвърлят договореното в това Допълнение към сделката.

8. Поверителност Всяка страна ще пази поверителна всяка непублична информация, споделена от другата страна или от партньор на марката (например условия на сделката, такси, неиздавани продукти и стратегия на кампанията) и няма да я разкрива на трети страни без съгласие, освен на професионални съветници по задължение за поверителност или когато разкриването се изисква от закона.

9. Защита на данните

9.1 Всяка страна ще спазва UK GDPR и Data Protection Act 2018 по отношение на личните данни, споделени съгласно това Споразумение.

Компанията 9.2 ще използва личните данни на Създателя, за да изпълнява тази услуга, да предлага и организира сделки и да извършва плащания и ще ги споделя с марка само както е посочено в клауза 2.3. Компанията ще го пази и няма да го продава.

10. Срок и прекратяване

10.1 Това споразумение няма фиксирана крайна дата и не изтича с течение на времето. Той остава в сила, докато която и да е от страните не го прекрати с 14-дневно писмено предизвестие в съответствие с раздел 15 (Известия).

10.2 Ако, когато е дадено известие, Допълнението към сделката, издадено от Компанията, все още е активно, това Споразумение няма да бъде прекратено, докато сделката не бъде завършена, въпреки 14-дневния период на предизвестие. „Завършено“ означава по-късната от крайната дата на кампанията в Допълнението към сделката и датата, на която Създателят е изплатен изцяло.

10.3 Прекратяването на това Споразумение не засяга: (i) вече дължимата комисионна по сделки, обезпечени преди изтичането му; (ii) задължения по всяко активно допълнение към сделката, които продължават, докато тази сделка бъде завършена; или (iii) клаузи 3.4 и 3.6 за марките, с които Creator е запознат, преди да приключи.

10.4 Всяка от страните може да прекрати това Споразумение незабавно чрез писмено известие, ако другата извърши съществено нарушение, което не е отстранено в рамките на 14 дни от писменото известие, изискващо това. Компанията може да спре или прекрати това Споразумение незабавно, ако Създателят съществено наруши клауза 6.2.

11. Ограничение на отговорността

Ролята на компанията 11.1 е ограничена до представяне и улесняване на възможности. Освен ако в Допълнението към сделката не е посочено друго, Компанията не е страна по основното споразумение за марката и не носи отговорност за неплащане, нарушение или неправомерно поведение на марката.

11.2 Нито една от страните не носи отговорност пред другата за непреки, случайни или последващи щети, произтичащи от това Споразумение.

11.3 Нищо в това Споразумение не ограничава или изключва отговорността на която и да е от страните за смърт или телесна повреда, причинени от небрежност, за измама или измамно погрешно представяне или за всяка друга отговорност, която не може да бъде ограничена или изключена съгласно английското законодателство.

11.4 При спазване на клауза 11.3, общата отговорност на Компанията, произтичаща от или във връзка с това Споразумение, независимо дали е по договор, правонарушение (включително небрежност) или по друг начин, няма да надвишава общата комисиона, получена от Компанията от сделките на Създателя през 12-те месеца преди иска.

12. Обезщетение Създателят се съгласява да обезщети Компанията срещу разумни загуби и разходи, произтичащи от искове на трети страни, причинени от нарушение на клауза 6.2 от Създателя, използване от Създателя на материал в нарушение или неверни изявления, направени в съдържание, създадено съгласно това Споразумение.

13. Разрешаване на спорове и приложимо право

13.1 Страните първо ще се опитат да разрешат всеки спор неофициално чрез добросъвестно обсъждане.

13.2 Това споразумение се урежда от законите на England and Wales. Споровете, които не са разрешени неофициално, са предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата на England and Wales.

14. Цялостно споразумение и промени

14.1 Това Споразумение, заедно с всички подписани Допълнения към сделката, е цялото споразумение между страните по този въпрос и замества всички предишни дискусии или споразумения, писмени или устни.

14.2 Всяка страна потвърждава, че не е разчитала на изявление, което не е посочено в това Споразумение, но нищо в това Споразумение не изключва отговорност за измамно невярно представяне.

14.3 Всяка промяна в това Споразумение трябва да бъде в писмена форма и съгласувана от двете страни (достатъчно е потвърждение по имейл).

15. Забележки

15.1 Всяко известие по това Споразумение, включително известие за прекратяването му съгласно Раздел 10, трябва да бъде в писмена форма и изпратено по имейл до имейл адреса на Създателя в Данните за Създателя и до имейл адреса, който Компанията предоставя на Създателя в писмена форма, или по друг писмен начин, договорен между страните.

15.2 Известие се третира като получено: ако е изпратено по имейл преди 17:00 ч. в работен ден, на този ден; в противен случай на следващия работен ден; ако е изпратено по пощата, два работни дни след изпращането.

16. Разделимост Ако някоя разпоредба бъде счетена за невалидна, незаконна или неприложима, останалата част остава в сила и страните ще преговарят добросъвестно да я заменят с такава, която постига първоначалното си намерение възможно най-близо.

17. Отказ Никакво неуспех или забавяне на която и да е страна при упражняване на право по това Споразумение не е отказ от това право и никое еднократно или частично упражняване на право не възпрепятства по-нататъшното му упражняване.

18. Създателят на прехвърляне не може да възлага, прехвърля или възлага на подизпълнители своите права или задължения по това Споразумение без предварителното писмено съгласие на Компанията. Компанията може да възложи това Споразумение на приемник на нейния бизнес, при условие че Създателят е уведомен писмено.

19. Права на трети страни Това споразумение не дава права на никого, който не е страна по него, и Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 не се прилага за него.

20. Екземпляри и електронен подпис Това споразумение може да бъде подписано в екземпляри, включително чрез електронен подпис, всеки от които е оригинал и които заедно образуват едно споразумение.

Подписи Това споразумение няма фиксиран срок и продължава до изтичане в съответствие с раздел 10.

От името на Vidfluencer (Aryan Khan и Jonathan Neill, търгуващи заедно като Vidfluencer):
_____ Jonathan Neill



Jonathan Neill



Aryan Khan

Създател:

Име (печатен): _____

Подпис: _____

Родител или законен настойник (само ако Създателят е под 18 години):

Аз съм родител или законен настойник на Създателя. Съгласен съм с това Споразумение и ще се уверя, че Създателят го спазва.

Име (с печатни букви): _____ Връзка със Създателя: _____

Подпис: _____